

1502147-16.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL? CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 582 DESTA CORTE. REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502147-16.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502147-16.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255406/2021 - 05º D.P. OSASCO, 20340359 - 05º D.P. OSASCO, 2664/21/418 - 05º D.P. OSASCO, 2255406 - 05º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AILSON COELHO DA COSTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual AILSON COELHO DA COSTA e ERNALDO DUARTE DE LIMA foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, § 2.º, inciso II, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal. Eis que no dia 18 de setembro de 2021, por volta das 22h59min, na Avenida Internacional, n.º 604, Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Osasco, os acusados, qualificados às fls. 11 e 12, respectivamente, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça, consistente no emprego de simulacro de arma de fogo, contra as vítimas Mayara Felix da Silva, Jeniffer Rodrigues Neves, Kairo Fernando Moura Lima e Renato Santos Rocha, a qual as reduziu à impossibilidade de resistência,

subtraíram, para proveito comum, um aparelho celular da marca Samsung Galaxy, avaliado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) em espécie, bem e valor pertencentes à vítima Mayara. Segundo o apurado, os denunciados aproximaram-se das vítimas, que caminhavam na via pública, anunciaram o assalto, tendo AILSON exibido o que parecia ser uma arma de fogo na cintura, e ordenaram a entrega dos pertences, dizendo que caso não os atendessem seria pior. Na ocasião, a vítima Jeniffer conseguiu correr, contudo, as demais vítimas permaneceram sob o jugo dos denunciados. Assim, enquanto ERNALDO revistava a ofendida Mayara e subtraía o aparelho celular e o dinheiro que ela carregava, AILSON ameaçava o restante, afirmando que os mataria. Como não havia mais pertences a serem subtraídos, os denunciados empreenderam fuga, oportunidade em que as vítimas pediram socorro a motoqueiros que passavam pelo local. Nesse ínterim, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina, quando o piloto de uma motocicleta os avisou de que havia um roubo em andamento alguns metros adiante. Diante disso, deslocaram-se até o local apontado e lá se depararam com os denunciados correndo a pé e, alguns metros abaixo, outras pessoas correndo, gritando e apontado em direção aos dois. Os agentes da lei então desembarcaram da viatura e detiveram os inculcados. No momento da detenção, o denunciado AILSON jogou algo no chão e levantou as mãos, sendo certo que os guardas municipais, ao verificarem o objeto que fora por ele dispensado, constataram que se tratava de um simulacro de arma de fogo. Realizada revista pessoal, foi encontrado, com o denunciado ERNALDO, o aparelho celular e a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) subtraídos. Ato contínuo, as vítimas chegaram ao local, sendo certo que elas não perderam os indiciados de vista, e narraram aos agentes da lei o ocorrido. Indagados sobre os fatos, apenas o indiciado AILSON confessou o crime. Na delegacia de polícia, as vítimas Kairo e Renato reconheceram o simulacro de arma de fogo apreendido como sendo o mesmo utilizado durante a prática delitiva (fl. 10).

A denúncia foi recebida às fls. 129/132.

Folha de antecedentes às fls. 135/153 e 154/167 e certidões de distribuição criminal às fls. 191/194 e 195/197.

Laudo pericial às fls. 187/190.

Citados às fls. 201 e 203, os acusados apresentaram resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 207/208).

O recebimento da denúncia foi mantido em decisão às fls. 211/213, na qual designou-se audiência mista de instrução, debates e julgamento para o dia 11.01.2022, às 13h30.

Os réus se encontram presos desde 20.09.2021, conforme mandados de prisão cumpridos juntado às fls. 108/114 e 115/119, por força de decisão de fls. 87/90 que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Em decisão de fls. 258/260, a prisão preventiva dos acusados foi mantida.

Em audiência de instrução foram ouvidas três vítimas, uma testemunha de acusação e, ao final, os réus interrogados.

O Ministério Público em debates pediu a procedência do pedido inicial, com a fixação de pena acima do mínimo e regime fechado.

A Defesa, por sua vez, pediu a improcedência do pedido. Também, alternativamente, requereu o reconhecimento da tentativa, o reconhecimento da confissão e a fixação de regime intermediário.

É o relatório.

Fundamento e decido

O pedido é procedente e o roubo, ao contrário do que afirmado pela defesa, foi consumado.

a - Valoração probatória de autoria e materialidade

Consta, inicialmente, que a análise das premissas fáticas expostas na inicial pelo Ministério Público para justificar a pretensão de condenação serão consideradas tanto sob a ótica do tipo penal, quanto das provas orais valoradas em contraditório judicial. Em outras palavras, buscar-se-á uma reconstrução fático-probatória que se aproxime da verdade e que vá além de qualquer dúvida razoável e possa justificar, ao final, a imposição de pena.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória é suficiente para a demonstração dos elementos do tipo penal (art. 157, §2º. Inc. II do Código Penal, tanto na dimensão objetiva quanto subjetiva, como também à comprovação da autoria e da materialidade.

A existência material do crime está comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 13/18), auto de exibição e apreensão (fls. 21) e demais elementos colhidos na fase extrajudicial.

A autoria também está comprovada nos autos.

Os réus, em juízo, sob o crivo do contraditório, confessaram a autoria delitiva, cada qual descrevendo efetiva participação do evento delitivo.

O réu Ernaldo, em que pese negar a “voz de assalto”, afirmou que sua tarefa foi pegar o celular da vítima. Negou que estivesse com o simulacro da arma de fogo e que conhecesse o corréu anteriormente.

O réu Ailson, por sua vez, confirmou que estava com o simulacro de arma de fogo e que já conhecia o corréu Ernaldo. Afirmou, ainda, que no momento dos fatos levantou a blusa com o simulacro e perguntou se havia celular. Este fora subtraído por Ernaldo.

A confissão, meio de prova já que produzida durante a fase do contraditório, vem corroborada pelos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal, especialmente pelo relato da vítima Mayara.

Com relação à vítima Mayara, inicialmente importa salientar que, em que pese não tenha havia o reconhecimento na fase extrajudicial, em juízo, com respeito as regras do art. 226, a vítima reconheceu os dois acusados.

Ainda, pela dinâmica fática esclarecida pela vítima Mayara, notadamente o fato de que não perdera de vista os réus, os reconhecimentos em juízo devem ser tidos como certo e indubitáveis.

Além do mais, Mayara relatou em juízo que, juntamente com três amigos, estavam caminhando em direção a uma festa quando duas pessoas anunciaram o assalto. Neste momento, a amiga Jeniffer saiu correndo. Um dos roubadores se aproximou e proferiu a ameaça, levantando a blusa. Entregou o celular e na “capinha” do celular havia a quantia de 50 reais. Após, os roubadores saíram do local. Um dos roubadores atravessou a rua enquanto o outro permaneceu no mesmo lado da calçada. Havia uma viatura descendo. Como os roubadores não correram muito ambos foram abordados pelos guardas civis. Ernaldo foi abordado do outro lado da rua, enquanto Ailson do mesmo lado em que estava. Acompanhou todo o desenrolar dos fatos não perdendo os réus de vista. O celular foi encontrado com o corréu Ernaldo, o qual atravessou a rua.

No mesmo sentido as declarações da vítima Renato. Confirmou a vítima que um dos roubadores levantou a blusa, entretanto não chegou a ver se estava armado, somente soube do simulacro após a prisão. Os roubadores exigiram a entrega de celular, o que fora feito por Mayara. Confirmou que cada um dos réus foi abordado de um lado da rua. Por fim, no reconhecimento afirmou que o número três (Ailson) se parecia com um dos roubadores.

A vítima Jeniffer confirmou que um dos roubadores levantou a blusa e disse para não correrem. Não obstante esta determinação, correu e pediu ajuda para um motoqueiro que passava pelo local. No momento passava a viatura que efetuou a abordagem. Todos os fatos aconteceram na mesma rua. Presenciou o momento da abordagem policial; cada um dos réus estava de um lado da rua. Reconheceu Ailson como a pessoa que proferiu a ameaça.

A testemunha Tiago confirmou que foi avisado por um motoboy e realizou a prisão dos acusados. Disse que viu os réus correndo, cada um em uma direção. Quando seu parceiro abordou um dos réus este jogou o simulacro de arma de fogo. Com o outro fora apreendido um celular e uma quantia em dinheiro que estava na capa do aparelho.

Valorando-se de modo racional a prova, verifica-se que os relatos das três vítimas, além de possuírem coerência interna entre si, já que ambos apontam para a premissa do Ministério Público, qual seja: que os réus “agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça, consistente no emprego de simulacro de arma de fogo, contra as vítimas (...), a qual as reduziu à impossibilidade de resistência, subtraíram, para proveito comum, um aparelho celular da marca

Samsung Galaxy, avaliado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) em espécie, bem e valor pertencentes à vítima Mayara" possuem coerência externa eis que restaram corroborados tanto pela própria confissão dos réus quanto pelo relato da testemunha GCM.

Portanto, objetivamente não há dúvida quanto ao roubo descrito na inicial, pois as provas demonstram que os réus, um simulando estar armado, abordaram as vítimas no passeio público e exigiram a entrega dos bens, sendo que apenas Mayara entregou o celular. Após se evadirem do local foram detidos pela Guarda Municipal.

Ainda, as premissas fáticas descritas na inicial, comprovadas após regular contraditório, indicam a consumação do delito.

Por se tratar de roubo, a consumação do crime ocorre quando do emprego da violência ou grave ameaça, no momento da inversão da posse do objeto subtraído; independe, assim, da posse mansa e pacífica da coisa.

Extraí-se de forma tranquila dos autos que o réu Ernaldo se apossou do aparelho e da quantia de 50 reais após grave ameaça (simulação do uso de arma de fogo) exercida por Ailson. O bem, assim, foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima, que somente recuperou a res pela intervenção da Guarda Civil. O fato da vítima ter corrido atrás do réu, mantendo-o ou não sob suas vistas, não altera a consumação, devido a impossibilidade de recuperação do objeto por esforço próprio, sem a intervenção de terceiras pessoas.

Nesse sentido: súmula 582 (STJ): "consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Também:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL? CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 582 DESTA CORTE. REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO DELITO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 601323 / SP - Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK - 5ª Turma - j. 25/05/2021 - Dje 31/05/2021)

Todos os elementos do tipo penal do art. 157, §2º, II (concurso de duas pessoas) restaram demonstrados, inclusive a vontade livre e consciente de subtração do bem, e não há qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Portanto a hipótese fática descrita pelo Ministério Público está suficientemente comprovada para além de qualquer dúvida, o que impõe o afastamento da presunção constitucional de inocência, justificando-se a imposição de pena.

b - Da dosimetria da pena

b.1-Corréu Ailson Coelho da Costa

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção ao art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão aumentando-a em 1/4 ano. Em que pese o réu seja primário, eis que a extinção da última pena data de agosto de 2016 (fls. 172), estando fora, portanto, do lustro do art. 64 do Código Penal, verifico, pela certidão de antecedentes (fls. 170/172), que o réu ostenta maus antecedentes, posto que possui 3 condenações por roubo com sentenças transitadas em julgado as quais, como salientado, não geram reincidência. Nesta fase, portanto, apenas serão considerados os maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais a serem dignas de relevo para exasperação da pena base, até porque não há dado fático que indique maior reprovabilidade penal. A pena, nesta fase, portanto, perfaz 5 anos de reclusão e 12 dias-multa

Na segunda fase o réu confessou espontaneamente a autoria delitiva e, ademais, a confissão fora valorada para a fixação da responsabilidade penal. Assim, reduzo a

sanção penal em 1/6 o que perfaz 4 anos e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa. Na terceira fase, em razão da causa de aumento de pena relativa para o concurso de agentes, elevo a reprimenda em 1/3, totalizando 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 13 dias-multa

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Pela natureza do crime e pela quantidade da pena, o réu não faz jus a substituição por restritiva de direitos.

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime inicial fechado. Não obstante o réu seja primário, os maus antecedentes por roubo indicam a necessidade e suficiência do regime fechado justamente para se atender aos postulados da prevenção de novos delitos, além da própria reprovação penal.

O réu está preso desde o dia 18.09.2021, portanto, há 4 meses. Anoto, antes de qualquer consideração, que comungo da posição de que a detração deve se dar relativamente ao crime pelo qual o réu está preso e considerações de mérito ou de somatória de pena para fins de progressão devem ser aferidas pela Vara das Execuções Criminais. Nesse sentido: "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. RÉU REINCENTE. REGIME PRISIONAL MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 2. As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. 3. No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude da reincidência do réu.

Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp 1834978 / SP - 5ª Turma - Min. RIBEIRO DANTAS - j. 04/05/2021 - DJe 10/05/2021).

Destarte, mesmo detraindo os 5 meses o regime continuará sendo o fechado eis que fixado em razão dos maus antecedentes.

b.2 - Ernaldo Duarte de Lima

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção ao art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão aumentando-a em 1/6. Verifica-se da certidão de antecedentes (fls. 173/175) que o réu possui dois processos aptos a gerarem reincidência. Nesta fase, portanto, apenas um será considerado como maus antecedentes (condenação de fls. 173). Não há outras circunstâncias judiciais a serem dignas de relevo para exasperação da pena base, até porque não há dado fático que indique maior reprovabilidade penal. A pena, nesta fase, portanto, perfaz 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa

Na segunda fase, embora o réu, como anotado, seja reincidente, confessou espontaneamente a autoria delitiva e, ademais, a confissão fora valorada para a fixação da responsabilidade penal. Assim, compenso a agravante da reincidência (condenação de fls. 174) com a atenuante da confissão e mantenho a pena no patamar anterior. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFISSÃO. ATENUANTE. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVANTE DA REINCENTE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula n. 545/STJ). 2. A Terceira Seção deste Sodalício, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº

1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 3. Agravo desprovido. (STF - AgRg no HC 653557 / SP -

Min. JOEL ILAN PACIORNIK – 5ª Turma – j. 22/06/2021 – DJe DJe 24/06/2021).

Na terceira fase, em razão da causa de aumento de pena relativa para o concurso de agentes, elevo a reprimenda em 1/3, totalizando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Pela natureza do crime e pela quantidade da pena, o réu não faz jus a substituição por restritiva de direitos.

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime inicial fechado em razão do reconhecimento da reincidência, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

O réu está preso desde o dia 18.09.2021, portanto, há 4 meses. Anoto, antes de qualquer consideração, que comungo da posição de que a detração deve se dar relativamente ao crime pelo qual o réu está preso e considerações de mérito ou de somatória de pena para fins de progressão devem ser aferidas pela Vara das Execuções Criminais. Nesse sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. RÉU REINCENTE. REGIME PRISIONAL MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 2. As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. 3. No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude da reincidência do réu. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp 1834978 / SP – 5ª Turma – Min. RIBEIRO DANTAS – j. 04/05/2021 – DJe 10/05/2021)

Destarte, mesmo detraindo os 4 meses o regime continuará sendo o fechado eis que fixado em razão da reincidência.

c- Do dispositivo:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido da presente ação penal e:

CONDENO AILSON COELHO DA COSTA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 113 dias-multa no valor mínimo, com atualização desde o trânsito em julgado, por infração ao art. 157, § 2.º, inciso II, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

CONDENO ERNALDO DUARTE DE LIMA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa no valor mínimo, com atualização desde o trânsito em julgado, por infração ao art. 157, § 2.º, inciso II, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

d – Demais deliberações

Os réus não poderão recorrer em liberdade. Presos em flagrante e mantido custodiados durante a instrução, com a decisão condenatória não haveria sentido em autorizar o recurso em liberdade, até pelo reconhecimento da culpabilidade e pelo revigoramento das razões de suas prisões. Ademais, esta medida se impõe para se garantir o cumprimento da reprimenda penal imposta e, especialmente, para se preservar a ordem pública tendo em conta os antecedentes e a reincidência anotados. Recomendem-se os réus nas unidades prisionais em que se encontram recolhido. Deixo de arbitrar valor mínimo indenizatório (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal) diante da recuperação dos bens.

Interposto recurso, expeçam-se guias de execução provisória da pena privativa de liberdade, de acordo com o artigo 674 do Código de Processo Penal, o artigo 105 da Lei de Execução Penal e o enunciado da Súmula 716 do E. Supremo Tribunal Federal.

Transitada em julgado a presente sentença condenatória ou eventual acórdão condenatório:

i) Expeçam-se guias de recolhimento definitivas ou as peças necessárias para eventual complementação da guia provisória, encaminhando-se, em seguida, à Vara das Execuções Criminais competente.

ii) Ainda, (i) certifique-se acerca de eventual valor de fiança recolhido nos autos, (ii) elabore-se o cálculo da multa e das custas processuais, acaso não se trate de réu beneficiário da Gratuidade da Justiça, e (iii) realize-se o abatimento dos valores atualizados, nos moldes determinados pelo art. 479 das NSCGJ. Por fim, (iv) intime-se o condenado para recolhimento do eventual saldo devido, no prazo legal de 10 dias.

Caso transcorra o prazo em questão sem pagamento, em conformidade com o disposto no art. 479-B das NSCGJ, expeça-se certidão da sentença e dê-se vista, em seguida, ao Ministério Público para que ele próprio promova a execução da multa nos moldes do art. 51 do Código Penal.

iii) Certifique-se se há bens apreendidos nos autos e, em caso afirmativo, tornem conclusos para deliberação.

D) No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive para o Instituto de Identificação Criminal e para o Tribunal Regional Eleitoral competente, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Osasco, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA